

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 dhoulhijja 1423 – 11 février 2003

146^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... 355

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nomination de chargés de mission..... 355

Nomination du directeur du centre de formation professionnelle des handicapés
sourds..... 355

Nomination d'un directeur régional..... 355

Nomination de chefs d'unités..... 355

Nomination d'un chef de service..... 355

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2003-258 du 4 février 2003, portant organisation et fonctionnement de
l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis..... 355

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2003-259 du 4 février 2003, portant modification des limites territoriales
de la commune de l'Ariana du gouvernorat de l'Ariana..... 357

Nomination d'un secrétaire général de cinquième classe..... 358

Maintien en activité dans le secteur public..... 358

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie du 1^{er} février 2003, portant délégation de signature..... 358

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant et complétant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002..... **359**

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002..... **359**

Nomination d'un membre représentant du ministère de la santé publique au conseil médical de l'aéronautique civile..... **360**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2003-262 du 4 février 2003, portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur..... **360**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 2003-263 et n° 2003-264 du 3 février 2003, relatifs à l'attribution, à titre privé, de terres collectives..... **362**

Ministère des Finances

Nomination d'un membre du collège du conseil du marché financier..... **362**

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination de sous-directeurs..... **363**

Nomination de chefs de service..... **363**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination de chefs de cellule..... **364**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2003-249 du 1^{er} février 2003.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Mohamed Aidi, administrateur, chargé des fonctions de sous-directeur du personnel à la direction générale des services communs au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-250 du 4 février 2003.

Monsieur Blél Sayed, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité.

Par décret n° 2003-251 du 4 février 2003.

Monsieur Khelifi Abderrazak, conciliateur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité.

Par décret n° 2003-252 du 4 février 2003.

Monsieur Habib Ben Khalifa, administrateur du service social, est chargé des fonctions de directeur du centre de formation professionnelle des handicapés sourds de Ksar Hellal.

Par décret n° 2003-253 du 4 février 2003.

Monsieur Kamel Sfar Chaâbane, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-254 du 4 février 2003.

Madame Radhia Ghali épouse Ben Salem, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la protection sociale à la division de la promotion sociale à la direction générale des affaires sociales de Mahdia.

Par décret n° 2003-255 du 4 février 2003.

Monsieur Mounir Khorbi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de l'Ariana.

Par décret n° 2003-256 du 4 février 2003.

Madame Amel Mansouri épouse Kadri, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de Béja.

Par décret n° 2003-257 du 4 février 2003.

Madame Aïcha Makhoul épouse Smaïli, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales et de la solidarité.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2003-258 du 4 février 2003, portant organisation et fonctionnement de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 89-1553 du 11 octobre 1989, portant organisation et fonctionnement de l'hôpital militaire principal d'instruction,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - L'hôpital militaire de Tunis prend la dénomination d'hôpital militaire principal d'instruction.

L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est un hôpital universitaire. C'est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 2. - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis a pour mission principale de dispenser des soins hautement spécialisés aux personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale ainsi qu'à leurs familles par l'emploi de technologie moderne et par la mise en place d'organes de gestion appropriés.

Il peut fournir, secondairement et à titre onéreux, des services et des soins à toute personne suivant les mêmes conditions en vigueur dans les hôpitaux universitaires de la santé publique ainsi qu'aux personnels relevant des organismes publics ou privés par voie de convention à conclure avec le ministère de la défense nationale.

A ce titre, l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis fonctionne comme centre de diagnostic, de traitement et d'expertise médicale.

Il est créé à l'hôpital, en cas de nécessité, des équipes médicales ou chirurgicales chargées de soutenir les unités opérationnelles ou d'intervenir dans le cadre d'une action humanitaire en Tunisie ou à l'étranger, et ce, en vue de secourir les citoyens en cas de besoin.

L'hôpital prend toutes les mesures en vue d'assurer la bonne exécution des plans d'intervention médicale pendant les catastrophes et les opérations militaires.

Art. 3. - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis participe et contribue à l'enseignement universitaire et post universitaire dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire ainsi qu'à la formation du personnel para-médical et à toute action de médecine préventive et d'éducation sanitaire.

Il entreprend et participe à tous travaux hospitalo-universitaires pour les élèves officiers médecins et les étudiants en médecine.

Il entreprend et participe à tous travaux de recherche scientifique, notamment en matière médicale, pharmaceutique et dentaire.

CHAPITRE II

Fonctionnement et organisation

Art. 4. - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale.

Le directeur dirige, coordonne et anime tous les services de l'hôpital.

Art. 5. - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend, outre le bureau d'ordre, l'unité de soutien et la division du contrôle de gestion :

- une division financière,
- une division du personnel,
- une division technique,
- des services hospitaliers spécialisés,
- des services et des unités médicaux communs.

Art. 6. - L'organisation et les missions de l'unité de soutien, de la division du contrôle de gestion, de la division financière, de la division du personnel et de la division technique sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7. - Les services hospitaliers spécialisés comprennent :

a - Les services de chirurgie et des spécialités chirurgicales :

- service de chirurgie viscérale et de chirurgie générale,
- service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique,
- service de chirurgie vasculaire périphérique,
- service d'orthopédie et de traumatologie,
- service d'urologie,
- service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale,
- service d'ophtalmologie,
- service de neurochirurgie,
- service de gynécologie-obstétrique,
- service de médecine et de chirurgie dentaire.

b - Les services des spécialités médicales :

- service de médecine interne,
- service des maladies infectieuses,
- service de cardiologie,
- service de gastro-entérologie,
- service d'anesthésie-réanimation,
- service de pneumo-allergologie,
- service des grands brûlés,
- service de néphrologie,
- service d'hémodialyse et rein artificiel,
- service d'endocrinologie,
- service de rhumatologie,
- service de neurologie,
- service de psychiatrie,
- service de dermatologie,
- service de pédiatrie,
- service de néonatalogie,
- service d'hématologie,
- service de carcinologie médicale.

Art. 8. – Les services et les unités médicaux communs comprennent :

a - Les services médicaux communs :

- service de radiodiagnostic,
- service de radiothérapie,
- service de médecine nucléaire,
- service des urgences,
- service de rééducation fonctionnelle,
- service d'oxygénothérapie hyperbare,
- service d'hygiène hospitalière et de protection de l'environnement,
- service de la diététique et de l'hygiène alimentaire,
- service de médecine du travail et de la sécurité professionnelle,
- service des consultations externes,
- service d'anatomie pathologique.

b - Les services des spécialités de biologie et de pharmacie :

- service de laboratoire de biochimie,
- service de laboratoire de bactériologie,
- service de laboratoire d'hématologie,
- service de laboratoire d'immunologie,
- service de laboratoire de parasitologie,
- service de laboratoire de toxicologie,
- service de laboratoire d'endocrinologie,
- service de la pharmacie interne.

c – Les unités médicales communes :

- unité de greffe d'organes,
- bloc opératoire central.

Art. 9. - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend un conseil consultatif dénommé "le conseil scientifique" chargé d'émettre un avis, notamment sur :

- le développement de la recherche scientifique au sein de l'hôpital,
- la formation des cadres médicaux, juxta-médicaux et paramédicaux et leur emploi,
- l'ouverture des postes hospitalo-universitaires,
- le déroulement de l'activité des différents services et unités et l'acquisition des équipements médicaux.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 89-1553 du 11 octobre 1989 sus-visé.

Art. 11. - Les ministres de la défense nationale, des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2003-259 du 4 février 2003, portant modification des limites territoriales de la commune de l'Ariana du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 6 (nouveau),

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la république, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu le décret du 1^{er} juin 1908, portant création de la commune de l'Ariana,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 76-519 du 17 juin 1976, portant modification du périmètre communal de l'Ariana,

Vu le décret n° 82-1315 du 24 septembre 1982, portant modification du périmètre communal de l'Ariana,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1742 du 9 août 1999 et par le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de l'Ariana en date du 4 novembre 2002,

Vu l'avis du gouverneur de l'Ariana,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées les limites territoriales de la commune de l'Ariana suivant la ligne polygonale fermée (E-D-H-J-E) mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

- du point "E" situé au croisement de la route X (avenue du 7 Novembre 1987) et la route Nationale R.N. 8 la limite suit la dite route nationale vers Bizerte jusqu'au point "D" situé à une distance de 7250 m environ du point "E" et au croisement de la route nationale R.N. 8 avec la limite joignant les sommets des montagnes: Sidi Amor Bou Khtioua, El Ayari et Ennahli,

- du point "D" la limite se dirige vers le Sud en suivant les sommets des montagnes situés aux cotes 131,174,179,236,193,172 et 146 jusqu'au point "H" de coordonnées $x=95100,000$ $y=-21160,000$,

- du point "H" la limite se dirige vers le Sud - Est en suivant Oued El Grich jusqu'au point "J" point de croisement dudit Oued avec la voie nord de la route X (avenue du 7 Novembre 1987),

- du point "J" la limite se dirige vers l'Est en suivant la voie Nord de la route X (avenue du 7 Novembre 1987) jusqu'au point "E" point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de l'Ariana devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le président de la commune de l'Ariana assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouveau périmètre communal.

Art. 5. - Le président de la commune de l'Ariana devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2003-260 du 4 février 2003.

Monsieur Brahim Kachti, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Hammamet.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-261 du 4 février 2003.

Monsieur Naceur Soussi, ingénieur général chargé des fonctions de directeur des transmissions au ministère de l'intérieur et du développement local, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} juin 2003.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 1^{er} février 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3207 du 9 décembre 2002, chargeant Madame Latifa Moussa épouse Ben Kadida, conseiller des services publics, des fonctions de sous-directeur du personnel enseignant à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Latifa Moussa épouse Ben Kadida, conseiller des services publics, chargée des fonctions de sous-directeur du personnel enseignant à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs, est autorisée à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 9 décembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} février 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant et complétant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Sur proposition du président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création d'un office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 2000, fixant le modèle de la déclaration unique pour la création des projets individuels,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 10 du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce annexé à l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 10. - paragraphe 2 (nouveau) :

Les gardiens doivent avoir travaillé en qualité de marin à bord des navires de commerce une période de navigation effective de deux ans au moins ou à bord des navires de pêche une période de navigation effective de cinq ans au moins.

Art. 2. - Sont ajoutés à l'article 15 du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce annexé à l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, les dispositions suivantes :

Article 15. dernier point :

• Quitter le port dès l'accomplissement de la mission pour laquelle ils y sont entrés.

Art. 3. - Un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté est accordé aux personnes qui exercent la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce lors de la publication de l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, pour se conformer aux dispositions du cahier des charges annexé au dit arrêté.

Ces personnes sont dispensées de la condition du niveau d'instruction prévue par l'article 8 du cahier des charges.

Les gardiens qu'emploient ces personnes lors de la publication de l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, sont dispensés de la condition de capacité professionnelle prévue par le paragraphe 2 (nouveau) de l'article 10 du cahier des charges annexé au dit arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2003.

*Le Ministre des Technologies de la
Communication et du Transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003, modifiant le cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce, annexé à l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Sur proposition du président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création d'un office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 2000, fixant le modèle de la déclaration unique pour la création des projets individuels,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du deuxième point de l'article 9, du deuxième point de l'article 10 et l'article 15 du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce annexé à l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 - deuxième point (nouveau) :

- propriétaire d'une embarcation de sept mètres de longueur au moins et équipé d'un moteur d'une puissance de 30 chevaux-vapeur au moins et des équipements de sécurité nécessaires.

Article 10 - deuxième point (nouveau) :

- trois marins ayant travaillé en qualité de marin à bord des navires de commerce une période de navigation effective de deux ans au moins ou à bord des navires de pêche une période de navigation effective de cinq ans au moins.

Article 15 (nouveau) :

Toute personne physique ou morale exerçant la profession prévue par l'article premier du présent cahier des charges doit assurer sa responsabilité civile découlant de l'exercice de la profession et assurer l'embarcation prévue par l'article 9 du présent cahier des charges.

Art. 2. - Un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté est accordé aux personnes qui exercent la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce lors de la publication de l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, pour se conformer aux dispositions du cahier des charges annexé au dit arrêté.

Ces personnes sont dispensées de la condition du niveau d'instruction prévue par l'article 8 du cahier des charges.

Les marins qu'emploient ces personnes lors de la publication de l'arrêté du 5 février 2002 susvisé, sont dispensés de la condition de capacité professionnelle prévue par le deuxième point (nouveau) de l'article 10 du cahier des charges annexé au dit arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2003.

*Le Ministre des Technologies de la
Communication et du Transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 3 février 2003.

Le docteur Mohamed Nejib Karoui, est désigné membre représentant du ministère de la santé publique au conseil médical de l'aéronautique civile, et ce, en remplacement du docteur Jameleddine Boubahri.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2003-262 du 4 février 2003, portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la constitution et notamment son article 53,

Vu le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tel que modifié par le décret n° 2000-161 du 24 janvier 2000,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est institué un conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ayant pour mission le rassemblement, par matière des dispositions législatives et des dispositions des décrets réglementaires en vigueur et de procéder à leur mise en ordre, sans qu'il en découle une modification de leur fond.

L'opération de mise en ordre consiste en l'élaboration de projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur ou à améliorer leur forme ou à les clarifier.

A cet effet le conseil procède à la :

- fixation de la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales,
- fixation des programmes des travaux de mise en ordre,
- approbation de l'institution des groupes de travail spécialisés par matière, en vue d'élaborer des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme préside le conseil national qui comprend les membres suivants :

- le premier président de la cour de cassation,

- le premier président du tribunal administratif,
- le premier président de la cour des comptes,
- un représentant du cabinet présidentiel,
- le conseiller juridique et de législation du gouvernement,
- le chef du contentieux de l'Etat,
- le directeur général de la réforme administrative,
- le directeur général du centre d'études juridiques et judiciaires,
- un doyen de l'une des facultés de droit ou des sciences juridiques désigné par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour du conseil.

Art. 3. - Le conseil national se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président, qui en fixe la date des réunions et l'ordre du jour.

Les membres sont convoqués pour prendre part aux réunions du conseil national, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

Les réunions du conseil national sont tenues en la présence de six membres au moins, et si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit une deuxième fois après dix jours quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil national émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4. - Un comité permanent assiste le conseil national, à cet effet il est chargé de faire des propositions en ce qui concerne :

- la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires,
- la programmation des travaux de mise en ordre,
- l'institution des groupes de travail spécialisés pour l'élaboration des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est, en outre, chargé de coordonner les travaux des groupes de travail spécialisés précités.

Art. 5. - Le premier président de la cour de cassation préside le comité permanent qui comprend :

- le directeur général du centre d'études juridiques et judiciaires,
- un représentant de l'avocat général, directeur des services judiciaires,
- un représentant de l'inspecteur général au ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- le président de la chambre consultative auprès du tribunal administratif,
- un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement,
- un représentant de la direction générale de la réforme administrative,

- un professeur en droit désigné par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le président du comité permanent peut inviter, pour participer aux travaux du comité, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour.

Art. 6. - Le comité permanent se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président qui fixe la date des réunions et l'ordre du jour.

Les membres sont convoqués cinq jours au moins avant la tenue des réunions.

Les réunions du comité permanent sont tenues en la présence de quatre membres au moins, et si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue, dix jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

Le comité émet ses propositions à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux du comité sont consignés dans des procès verbaux qui sont établis par le rapporteur du comité et transmis au ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 7. - Les groupes de travail spécialisés sont créés et leurs membres et présidents, choisis parmi les experts en la matière, sont désignés, sur proposition des organes dont ils relèvent, par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 8. - La désignation des fonctionnaires publics aux groupes de travail spécialisés, doit être conforme aux conditions prévues par le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.

Art. 9. - Chaque projet de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires doit être accompagné :

- d'un exposé des motifs,
- de la traduction du projet,
- d'un tableau de concordance entre les textes en vigueur et les textes proposés comportant une explication de l'opération de mise en ordre de chaque article et une indication des divergences en résultant.
- d'un projet de loi de ratification lorsque l'objet concerne des dispositions législatives,
- d'un projet de décret lorsque l'objet concerne des dispositions réglementaires.

Art. 10. - Le secrétariat du conseil national et du comité permanent est assuré par le centre d'études juridiques et judiciaires.

Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, tel que modifié par le décret n° 2000-161 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 12. - Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-263 du 3 février 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Bou Ali du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite El Mrissa et SOLB).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Ali de la délégation de Zarzis en date du 9 décembre 2000, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite El Mrissa et Solb, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Zarzis, le 14 février 2001, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine, le 7 février 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 décembre 2002.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Ali à la délégation de Zarzis, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite El Mrissa et Solb et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 9 décembre 2000, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Zarzis le 14 février 2001, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine, le 7 février 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 décembre 2002, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2003.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2003-264 du 3 février 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Douiouira 2).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida en date du 5 septembre 2000, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Douiouira 2, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida, le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 18 décembre 2002.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Douiouira 2 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 5 septembre 2000, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 18 décembre 2002, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2003.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2003-265 du 4 février 2003.

Monsieur Belgacem Neciri, conseiller à la cour des comptes, est nommé membre du collège du conseil du marché financier en remplacement de Monsieur Ayed Rezig.

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-266 du 1^{er} février 2003.

Madame Hallouma Lahmadi épouse Ferjaoui, chef laboratoire, est chargée des fonctions de sous-directeur à la direction des grands travaux, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-267 du 1^{er} février 2003.

Monsieur Samir Ennaifer, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et des autorisations à la direction, des carrières et des explosifs, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-268 du 1^{er} février 2003.

Monsieur Moncef Ben Slim Ghorbel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'entretien routier à la direction de l'exploitation et de l'entretien routier, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-269 du 3 février 2003.

Madame Afef Jerad épouse Chaâbani, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la supervision et du suivi des travaux d'exécution de la composante d'élimination des points noirs à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de modernisation du réseau routier, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-270 du 3 février 2003.

Mademoiselle Lilia Sifaoui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des expropriations et des études d'impacts du projet à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet du pont Radès- La Goulette relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-271 du 1^{er} février 2003.

Monsieur Adel El Manai, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de suivi et de contrôle des carrières et des unités de concassage et de criblage des pierres à la direction des carrières et des explosifs, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-272 du 1^{er} février 2003.

Madame Hajer Mariem Ben Amor née Ben Aouda, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des projets nationaux à la sous-direction du suivi des projets à la direction de la programmation et du suivi des projets, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-273 du 3 février 2003.

Monsieur Jamel Nouioui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la supervision et du suivi des travaux d'exécution des composantes renforcement du réseau et construction des ouvrages d'arts, à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de modernisation du réseau routier, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-274 du 3 février 2003.

Monsieur Mansour El Ghouli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kébili.

Par décret n° 2003-275 du 3 février 2003.

Monsieur Moez Garma, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du Kef.

Par décret n° 2003-276 du 3 février 2003.

Monsieur Najeh Ammouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kairouan.

Par décret n° 2003-277 du 3 février 2003.

Monsieur Hamadi Zouaghi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine.

Par décret n° 2003-278 du 3 février 2003.

Monsieur Anes Turki, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Sfax.

Par décret n° 2003-279 du 3 février 2003.

Monsieur Chahir Smadhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation et de la diffusion de l'information à la direction du perfectionnement technique, relevant de la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-280 du 3 février 2003.

Monsieur Mohamed Ouhibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Sahline" au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2003-281 du 3 février 2003.

Monsieur Hamed Ben Hassine, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Beni Hassan" au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2003-282 du 3 février 2003.

Monsieur Salem Rouis, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Ouardanine" au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T